

Трудовое право регулирует отношения, возникающие по поводу личного выполнения работником трудовой функции в интересах под управлением и контролем работодателя. Именно личный характер труда, включенность человека в организацию, подчинение установленному порядку отличают трудовые отношения от многих гражданско-правовых моделей.

То есть работник включается в определенную организационную систему: занимает должность, выполняет свою функцию, подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка, взаимодействует с руководителем и, как правило, выполняет работу в течение установленного рабочего времени.

Работодатель в свою очередь имеет право организовывать труд в пределах установленных законом. Это отличает трудовое право от классического частно-правового договора.

Из такой конструкции возникает защитная функция права - работник экономически и организационно слабее работодателя.

Закон устанавливает минимальные гарантии, от которых стороны не в праве отступить даже по взаимному согласию: минимальные требования по времени отдыха, процедуре увольнения, оплате труда и т.д.

Предмет трудового права образует не только собственно трудовые отношения между работником и работодателем. Трудовой кодекс также регулирует организацию труда и управление трудом, трудоустройство у работодателя, профессиональную подготовку, дополнительное профессиональное образование, социальное партнерство, материальную ответственность сторон, государственный контроль и защиту прав.

Метод трудового права сочетает договорное и нормативное начало. Условия труда во многом согласуются сторонами, но свобода договора существенно ограничена обязательными нормами. Вторая особенность метода состоит в сочетании координации и подчинении.

То есть на стадии заключения договора стороны формально равны. После возникновения трудового отношения появляется организационная власть у работодателя.

Регулирование трудовых отношений состоит из нескольких уровней. Основу составляет Конституция РФ и Трудовой кодекс. Также важное значение имеют федеральные законы, указы и постановления Правительства РФ, нормативные акты федеральных органов, законодательство субъектов РФ, соглашения социального партнерства, коллективные договоры и локальные нормативные акты работодателя. А на индивидуальном уровне действует трудовой договор.

К базовым правам работника помимо получения заработной платы относятся предоставление работы, обусловленной трудовым договором, рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда, своевременная и полная выплата заработной платы, отдых, обязательное социальное страхование, профессиональная подготовка, объединение для защиты интересов законными способами.

Одновременно работник обязан добросовестно исполнять свою обязанность, соблюдать требования внутреннего распорядка, дисциплину, требования охраны труда, бережно относиться к имуществу работодателя, незамедлительно сообщать о ситуациях, создающих угрозу жизни, здоровью и имуществу.

Разграничение трудового договора и гражданско-правового договора. Внешне эти отношения могут быть сходны. То есть человек выполняет задание, получает за это деньги и взаимодействует с заказчиком. При этом правовая природа и последствия принципиально различаются.

В трудовом договоре предметом является трудовая функция. В гражданско-правовом договоре центральное значение имеет результат или действие. Заказчик заинтересован прежде всего в результате, а исполнитель по общему правилу самостоятельно организует процесс достижения этого результата. В трудовых

отношениях работник подчиняется трудовому порядку. Исполнитель по ГПХ не должен превращаться в обычного сотрудника.

Работодатель несет предпринимательский риск организации деятельности. Если проект не приносит прибыли, это само по себе не избавляет от обязанности выплачивать заработную плату.

Самостоятельный исполнитель в большей степени несет риск собственной деятельности и ориентирован на оплату обусловленного результата.

Регулярные одинаковые выплаты в сочетании с подчинением графику постоянной трудовой функции и включенности в штатную организацию становятся важными признаками трудовых отношений. Для гражданского договора типичнее оплата этапа либо объема работ.

Работнику предоставляется отпуск, гарантии превременной нетрудоспособности, режим рабочего времени и отдыха, охрана труда и иные трудовые гарантии. Исполнитель по гражданскому договору получает только те права, которые вытекают из гражданского законодательства и самого договора.